

1500752-85.2020.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2.200.214/2020 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson Mendes da Silva e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

JEFERSON MENDES DA SILVA, ADEMIR HERMINIO DE SOUZA, JHAZIEL VITOR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500752-85.2020.8.26.0586 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500752-85.2020.8.26.0586

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2.200.214/2020 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson Mendes da Silva e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

JEFERSON MENDES DA SILVA, ADEMIR HERMINIO DE SOUZA, JHAZIEL VITOR DA SILVA
NASCIMENTO e VÍTOR HUGO DE SOUZA FARIAS qualificados nos autos, foram denunciados
pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2 inciso
II e V e § 2 A, I todos do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na inicial, agindo em concurso e com unidade de desígnios mediante grave

ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram diversos bens dos ofendidos.

Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/99) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls.03/06), auto de entrega (fls.07/08,40), auto de exibição e apreensão (fls.11,23,37), auto de reconhecimento fotográfico (fls.14,36,42/48), relatório de investigação (fls.18/21,49/52,140/147), auto de reconhecimento pessoal (fls.38/39), laudo pericial de projétil(fls.203/205)

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2020 (fls.110/114), sendo que os reus, com exceção de Ademir, foram citados e apresentaram Defesas (fls.169/177,182/194,208/235). Desmembrou-se o feito em relação a Ademir em 25/02/2021 (fls.263/264), prosseguindo a instrução em relação aos demais, com as oitivas de testemunhas (fls.306/307) e colheita dos interrogatórios.(fls.468/469)

Em memoriais finais o Ministério Público insistiu na parcial procedência com condenação de Jeferson e absolvição dos demais pela fragilidade probatória(fl.486/495).

A Defesa de Jeferson requereu o reconhecimento da confissão e da menoridade com a aplicação da pena mínima, detração e regime semi aberto (fls.498/501).

A Defesa de Vítor reiterou a manifestação ministerial (fls.502).

Por fim a Defesa de Jhaziel insistiu na absolvição pela fragilidade probatória. (fls.505/509).

É o relatório. DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.03/06), auto de entrega (fls.07/08,40), auto de exibição e apreensão (fls.11,23,37), auto de reconhecimento fotográfico (fls.14,36,42/48), relatório de investigação (fls.18/21,49/52,140/147), auto de reconhecimento pessoal (fls.38/39), laudo pericial de projétil(fls.203/205) além da prova oral coligida.

Quanto a autoria, Jeferson, confessou a participação no roubo, e estava junto com Rafael e Roberto, e Victor não participou e somente ficou com o celular e revendeu para Matheus. As armas não lhe pertenciam. Rafael morava próximo do sítio e conheceu ele em um grupo de rolo no facebook. Se encontraram em um bar próximo ao sítio, e estavam sem dinheiro, e disseram que iria assaltar e acabou acompanhando os demais. Rafael conhecia o local, pois morou próximo. Ademir é seu cunhado e não conversa com ele, pois são brigados.

Victor negou os fatos, disse que é cunhado de Jeferson e sobrinho de Ademir, e que no dia estava trabalhando, onde laborava das 7:00 as 18:00 e não tinha problema pessoal com Jeferson.

Jhaziel negou os fatos, disse que no dia estava em sua residência com os pais, e que é parente de Jeferson e não tem problemas com ele, desconhecendo os motivos pelos quais ele o acusou de participar dos fatos.

Aclara-se que Jhaziel e Vítor sustentaram álibis, e nos termos do artigo 156 do CPP tinham ônus de comprovarem suas alegações e do qual não se desincumbiram.

Por outro lado Jeferson confessou os fatos, isentando os demais, sendo que a confissão foi corroborada pela prova produzida durante a instrução.

Neves disse que os rapazes entraram na casa e estavam armados e no momento assistia a televisão, eles estavam com capuzes, e os levaram para o banheiro, enquanto os

demaís limpavam a casa e um ficou do lado de fora com a arma. Durante o assalto, um deles deixou cair a touca e viu que era o Jeferson pessoa que ajudou e trabalhou no sítio. Também reconheceu Jeferson pela voz. Depois foi informado que os demais eram parentes de Jeferson. Disse que o irmão dele ficou do lado de fora, e no dia seguinte encontrou uma munição no local e entregou na polícia. Não era a primeira vez que foi assaltado, e acredita que as mesmas pessoas fizeram os assaltos anteriores, pois são todos parentes. Disse para a polícia que era o Jeferson mas não leu o depoimento e fez o reconhecimento na delegacia. O celular e bolsas da esposa foram recuperados e estavam com Jeferson.

Gloria disse que não se recordava se tiveram outros assaltos, e que no dia Israel chamou e disse que tinham pessoas querendo conversar, e ao abrir a porta os rapazes entraram, e Israel estava bem calmo, e lembra que reconheceu a voz de Jeferson pois ele trabalhou no local. Não se recorda de detalhes, mas parece que uma bolsa foi recuperada.

Ivan disse que diante do boletim de ocorrência, e cientes de que celulares foram levados, passaram a investigar e usar o rastreador do aparelho e chegaram até Matheus o qual disse que trocou o celular com Jeferson por um video game, e indicou o local, sendo que o aparelho celular era da vítima já que constatado o número do IMEI. Com a identificação do Jeferson a vítima foi chamada e reconheceu o réu e que ele havia trabalhado no sítio, e teria saído há algum tempo. Foi requerida a prisão do réu, e ele prestou depoimento na presença do Defensor e acabou confessando o delito e indicando os comparsas, sendo que a princípio ele disse nomes errados, mas depois acabou admitindo o nome de cada um, no caso o Victor, o Jhael seu irmão por parte de pai, Ademir que era seu tio. Também foram recuperadas bolsas da esposa da vítima na casa de Jeferson, o qual não apresentou documento de aquisição lícita. Não conhecia os reus. Não foi apurado participação de Israel, o qual também teria sido vítima, bem como, a casa dos ofendidos estava com a porta arrombada sendo constatado o fato. Jeferson disse ainda que usaram simulacros, mas a vítima achou um projétil e entregou na delegacia, a apontar que eles estavam armados.

No mesmo sentido o depoimento de Bruno.

Matheus disse que não conhecia Jeferson e que anunciou um x box no facebook na feira do rolo, e ele fez o contato oferecendo em troca um aparelho celular, e que ambos não possuíam nota fiscal, e a troca aconteceu na casa de Jeferson. Até o momento não recuperou o video game e teve um prejuízo de R\$ 650,00 e pretende ser ressarcido. Não conhece os demais reus.

A princípio vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as

pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

O réu foi identificado após trocar o celular roubado com Matheus, sendo que também foi encontrado consigo outros bens pertencentes às vítimas e que foram devidamente reconhecidos.

Mas não é só, após o delito já apontaram o réu como um dos autores, pois além de deixar cair a máscara também foi reconhecido pela voz, sendo que após a detenção, confirmaram o reconhecimento inclusive em juízo.

Pontua-se que as vítimas informaram que o réu já tinha trabalhado para elas, e que sempre o ajudaram, e que ele conhecia a rotina e o local da residência.

Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629).

Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446).

"PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8o Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.).

Ora as provas trazidas na instrução são convincentes a comprovarem a autoria do acusado no delito praticado, seja pela apreensão de objetos na posse do réu, o que

já inverte a presunção, bem como, o reconhecimento das vítimas e que amparam a confissão.

No tocante a Vítor e Jhaziel a investigação policial somado aos depoimentos da vítima e informações do próprio Jeferson apontaram que teria sido participes do crime, e que somados a ausência de comprovação de alibi reforçaria os indícios contra os mesmos.

No entanto, em juízo o réu Jeferson modificou o depoimento isentando os co reus Jhaziel e Vítor, sendo que a investigação fundamentava-se no tocante aos mesmos em depoimento de Jeferson na fase policial, e que acabou por não ser robustecido em juízo, ou seja, é provável, plausível e possível que fossem co autores, no entanto, a prova permaneceu indiciária em relação aos mesmos, e nesse caso manteve-se a dúvida que os beneficia.

No entanto, é fato que pelos depoimentos das vítimas e da própria confissão judicial do réu, atuou com comparsas o que leva ao reconhecimento da causa de aumento de pena do roubo.

As vítimas ficaram com a liberdade restrita por tempo considerável conforme depoimentos, e investigação policial, o que configura a causa de aumento de pena.

Também comprovada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, sendo que a vítima no dia seguinte localizou no local um projétil intacto e apto de arma de fogo que somado aos depoimentos e confissão do réu levam a certeza da utilização do instrumento para realizar o roubo.

Portanto a ação é parcialmente procedente.

Finda a fundamentação, passo à fixação da pena.

Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado apesar de primário, mostrou frieza, e ousadia abordando antigo empregador e pessoa que lhe ajudou o que mostra a ingratidão e destaca a periculosidade e a má conduta social já que prejudicou Matheus repassando um celular roubado, e ainda ficando com o vídeo game, o que aponta sua disposição em causar prejuízos a terceiros, e que leva a fixação da pena em 1/4 acima do mínimo. Presente a agravante de crime praticado contra pessoa idosa e que eleva a pena em 1/5. Presente a atenuante da confissão e da menoridade e que leva a redução da pena em 1/4 totalizando 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Presente duas causas de aumento de pena o que eleva a reprimenda em 3/8, totalizando 06 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa. Ainda presente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, elevando-se a reprimenda em 2/3, totalizando 10 anos e 03 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 22 dias-multa. Não estão presentes causas de diminuição de pena.

A minguia de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Diante das circunstâncias subjetivas negativas do réu e pela pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Ainda não preencheu os requisitos mínimos para modificação de regime.

O acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não faz jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157, §2 inciso II e V e § 2 A I todos do Código Penal o réu

JEFERSON MENDES DA SILVA à pena privativa de liberdade de 10 anos e 03 meses e 10 dias reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 22 dias-multa cujo valor consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Ainda julgo improcedente a ação e o faço para absolver os reus JHAZIEL VITOR DA SILVA NASCIMENTO e VÍTOR HUGO DE SOUZA FARIAS da imputação contida na denúncia com fundamento no artigo 386 inciso VII do CPP.

Passo novamente a analisar a situação prisional do réu Jeferson, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, o réu com extrema periculosidade se uniu com indivíduos não identificados e praticaram o roubo contra pessoas idosas e para as quais já tinha prestado serviço, além de trocar objeto roubado com terceiro inocente causando novos prejuízos, ou seja, estas condições me parecem mais do que suficientes para justificar a prisão, como evidente risco a ordem pública, já que solto, nada impede que tenha nova reiteração delituenta ou passe novamente a atacar as vítimas que ostentam temor em relação ao réu, reiterando as decisões anteriores. . Desta forma, por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem pública e a própria integridade das vítimas, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade. Expeça-se mandado de prisão em desfavor ao réu Jeferson.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inócência. HABEAS CORPUS presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento....Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020).“Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delituenta. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito,

em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015);

"A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional" (STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013)

"A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.)

Custas pelo réu Jeferson na forma da lei e sem custas em relação a Vítor e Jhaziel.

As vítimas não apresentaram valores para fixar eventual indenização, no entanto Matheus que também foi vítima, apresentou um prejuízo de R\$ 650,00, e desta forma condeno Jeferson ao pagamento desta quantia como valor indenizatório mínimo a Matheus já que existiu o pedido indenizatório na inicial, sem impugnação por parte da Defesa.

Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, comunicando a Justiça Eleitoral e o IRGD.

PIC

Sao Roque, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA